Droit de l'intégration économique — UEMOA et CEDEAO

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-20

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Approfondissement du droit communautaire ouest-africain : nature et primauté de ce droit, libre circulation des personnes et des marchandises, droit d'établissement et services, Cours de justice de la CEDEAO et de l'UEMOA, harmonisation des législations et articulation entre OHADA, UEMOA et CEDEAO.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit communautaire : nature et primauté (principes)
• Leçon 2 — La libre circulation des personnes dans la CEDEAO : acquis et limites
• Leçon 3 — La libre circulation des marchandises et l'union douanière
• Leçon 4 — Le droit d'établissement et la libre prestation de services
• Leçon 5 — La Cour de justice de la CEDEAO : compétences, notamment en droits de l'homme
• Leçon 6 — La Cour de justice de l'UEMOA : rôle et jurisprudence (aperçu)
• Leçon 7 — L'harmonisation des législations dans l'UEMOA
• Leçon 8 — Articulation OHADA, UEMOA, CEDEAO : convergences et chevauchements
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un commerçant qui traverse une frontière avec ses marchandises, un diplômé qui veut exercer son métier dans le pays voisin, une entreprise qui s'installe dans un autre État de la région : ces situations ordinaires ne relèvent pas seulement des droits nationaux. Au-dessus d'eux — ou plutôt à côté d'eux, dans un enchevêtrement étudié — existe un droit communautaire ouest-africain, produit par des organisations que les États ont créées ensemble : la CEDEAO, communauté large à vocation d'abord économique, l'UEMOA, union économique et monétaire plus resserrée et plus dense, et l'OHADA, organisation spécialisée dans l'harmonisation du droit des affaires, déjà rencontrée dans le cours DRO-L3-04.

Ce cours approfondit ce droit par ses mécanismes. Après la nature et les principes — primauté, applicabilité directe —, il suit le mouvement que les textes organisent : circulation des personnes, circulation des marchandises dans l'union douanière, établissement et services. Il présente ensuite les deux juges communautaires, la Cour de justice de la CEDEAO et celle de l'UEMOA, par leurs compétences et leurs fonctions, puis l'harmonisation des législations, avant de cartographier l'articulation des trois organisations : qui fait quoi, et que faire quand un même dossier touche les trois ordres ? Chaque leçon s'appuie sur un dossier fictif, situé dans des États génériques, pour apprendre à raisonner avant de conclure.

Deux précautions de méthode traversent tout le cours. D'abord, les textes communautaires vivent et évoluent : ce cours n'en reproduit ni ne numérote aucune disposition, il apprend à lire les traités et protocoles publiés par les Commissions des deux Unions, seuls à consulter dans leur version en vigueur pour une situation réelle. Ensuite, la matière est institutionnelle : les organisations sont décrites par leurs structures et leurs fonctions, sans récit d'affaires réelles ni commentaire sur l'actualité des organisations. L'objectif est un juriste capable de qualifier un dossier, de trouver le bon ordre juridique et le bon juge : c'est exactement le travail des dossiers d'école qui suivent.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer la nature du droit communautaire ouest-africain et reformuler les principes de primauté et d'applicabilité directe.
- Décrire les étapes conceptuelles de la libre circulation des personnes dans la CEDEAO et discuter ses limites en catégories générales.
- Expliquer le fonctionnement d'une union douanière : le tarif extérieur commun comme mécanisme, les règles d'origine et les obstacles non tarifaires.
- Distinguer le droit d'établissement de la libre prestation de services et analyser un parcours d'installation fictif.
- Présenter les compétences de la Cour de justice de la CEDEAO par fonctions, notamment sa saisine directe par les particuliers en matière de droits de l'homme.
- Présenter le rôle de la Cour de justice de l'UEMOA et le mécanisme du renvoi préjudiciel, en le distinguant de celui de la CCJA.
- Distinguer les instruments d'harmonisation de l'UEMOA par leurs effets et expliquer le mécanisme de la transposition.
- Cartographier les champs de l'OHADA, de l'UEMOA et de la CEDEAO et raisonner un dossier fictif touchant les trois ordres.

Leçon 1 — Le droit communautaire : nature et primauté (principes)

Le droit communautaire naît de traités par lesquels des États décident de mettre en commun l'exercice de certaines compétences. Il ne se confond pas avec le droit international classique, qui organise surtout des engagements entre États : ici, les normes produites par les organes communs peuvent créer directement des droits et des obligations pour les particuliers — le commerçant, l'entreprise, le salarié — et pas seulement pour les gouvernements. En Afrique de l'Ouest, deux ensembles portent cette logique : la CEDEAO, communauté d'États à large assise dont la vocation, d'abord économique, s'est étendue à la paix et aux droits de la personne ; et l'UEMOA, union économique et monétaire regroupant un ensemble plus resserré d'États partageant notamment une monnaie et une banque centrale communes, avec une production de normes particulièrement dense.

Le principe de primauté se reformule simplement : lorsqu'une norme communautaire et une norme nationale se contredisent, c'est la norme communautaire qui doit l'emporter, que la norme nationale soit antérieure ou postérieure. La justification est fonctionnelle : si chaque État pouvait écarter la règle commune par une loi interne, la règle cesserait d'être commune et le marché intégré se déferait en autant de régimes que d'États. Concrètement, le juge national saisi d'un litige doit laisser inappliquée la disposition interne incompatible et appliquer la norme communautaire ; le législateur national, de son côté, doit mettre son droit en conformité. La primauté n'efface pas la souveraineté des États : elle est l'effet du transfert consenti par les traités eux-mêmes, dans les champs que ces traités délimitent.

L'applicabilité directe complète le tableau. Certaines normes communautaires pénètrent l'ordre juridique interne dès leur adoption et leur publication au niveau communautaire, sans qu'une loi nationale de transposition soit nécessaire : on parle d'applicabilité immédiate. Parmi elles, celles qui sont suffisamment claires et inconditionnelles produisent un effet direct : le particulier peut les invoquer devant son juge national, qui doit en tirer les conséquences. Les institutions qui font vivre ce droit se laissent décrire par fonctions : un organe de décision politique réunissant les États, un Conseil réunissant les ministres, une Commission qui propose, exécute et surveille, des organes de contrôle — dont les Cours de justice étudiées plus loin — et des organes consultatifs ou parlementaires. C'est cet engrenage qu'il faut garder en tête pour tout le cours.

L'essentiel
Le droit communautaire est un ordre juridique propre, né des traités, qui crée des droits pour les particuliers. Deux principes le font tenir : la primauté (la norme commune l'emporte sur la norme nationale contraire) et l'applicabilité directe (certaines normes entrent dans l'ordre interne sans transposition et peuvent être invoquées devant le juge national).

Exemple — Grille des principes appliquée à trois situations fictives

```
DOSSIER D'ÉCOLE — États et textes entièrement fictifs

Situation 1 : un règlement communautaire fictif impose une
mention d'étiquetage uniforme pour les huiles alimentaires.
Une loi de l'État X impose une mention différente et contraire.
-> Primauté : le juge de l'État X écarte la mention nationale
et applique la mention communautaire.

Situation 2 : une directive communautaire fictive fixe un
objectif de qualité de l'eau distribuée, en laissant aux
États le choix des moyens. L'État Y ne fait rien.
-> Pas d'applicabilité directe automatique : l'objectif doit
d'abord passer par des mesures nationales (transposition).
Le manquement de l'État Y relève du contrôle communautaire.

Situation 3 : une décision communautaire fictive désigne une
entreprise précise et lui interdit une pratique tarifaire.
-> Acte individuel : il ne lie que son destinataire, mais il
s'impose à lui directement, sans loi nationale.

Lecture : même famille de textes, trois effets différents.
Toujours qualifier l'acte avant de raisonner.
```

À retenir

- Primauté : en cas de conflit, la norme communautaire l'emporte sur la norme nationale, antérieure ou postérieure.
- Applicabilité immédiate (la norme entre dans l'ordre interne) et effet direct (le particulier peut l'invoquer) sont deux idées voisines mais distinctes.
- Les institutions communautaires se comprennent par leurs fonctions : décider, proposer et exécuter, contrôler, juger, représenter.

Exercice

Dans l'État fictif X, une loi nationale récente interdit l'importation de volailles en provenance des autres États membres, alors qu'un texte communautaire fictif organise la libre circulation de ces produits sous conditions sanitaires communes, que la volaille importée respecte. Un importateur de l'État X est bloqué par l'administration. Analyse la situation avec les principes de la leçon : quelle norme doit s'appliquer, devant qui l'importateur peut-il agir, et que risque l'État X au niveau communautaire ?

✔ Corrigé
Le texte communautaire fictif organise la libre circulation du produit sous des conditions sanitaires communes, et l'énoncé précise que ces conditions sont respectées : l'interdiction nationale générale contredit donc la règle commune. Par l'effet de la primauté, l'interdiction nationale doit être écartée au profit de la norme communautaire, y compris si la loi nationale est postérieure : la date ne sauve pas la norme incompatible. Si la disposition communautaire est claire et inconditionnelle — ici, une liberté assortie de conditions précises —, elle produit un effet direct : l'importateur peut l'invoquer devant le juge national de l'État X pour faire annuler le refus de l'administration. Au niveau communautaire, l'État X s'expose en outre à une procédure en constatation de manquement, engagée par la Commission ou un autre État, devant la Cour compétente : le juge communautaire contrôle le respect des engagements, il ne remplace pas le juge national pour le litige de l'importateur. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La libre circulation des personnes dans la CEDEAO : acquis et limites

La libre circulation des personnes est l'acquis le plus visible de la CEDEAO pour les populations. Les protocoles relatifs à la libre circulation — nommés ici par leur objet, comme les textes de référence publiés par la Commission — organisent une progression en étapes conceptuelles qu'il faut distinguer soigneusement. Première étape, le droit d'entrée : le citoyen de la Communauté peut entrer dans un autre État membre sans visa préalable, muni d'un document de voyage reconnu — les textes prévoient des documents communautaires, comme un certificat de voyage puis un passeport communautaire, dont la fonction est de prouver la qualité de citoyen de la Communauté. Deuxième étape, le droit de résidence : s'installer pour y vivre, moyennant des formalités d'enregistrement auprès des autorités du lieu d'accueil. Troisième étape, le droit d'établissement : y exercer durablement une activité économique, qui fait l'objet de la leçon 4.

Ces droits ne suppriment ni les frontières administratives ni tout contrôle. L'État d'accueil peut vérifier l'identité et la qualité du voyageur, et les textes réservent des limites classiques : l'ordre public, la sécurité et la santé publiques peuvent justifier des restrictions, à condition de rester des exceptions et non un moyen de vider la liberté de sa substance. La notion de citoyen de la Communauté est centrale : elle attache des droits à la qualité de ressortissant d'un État membre, indépendamment de l'État où l'on se trouve. Le voyageur prudent retient donc la démarche complète : un droit d'entrée réel mais documenté, une résidence organisée mais déclarée, un établissement reconnu mais encadré par les règles professionnelles du lieu — la liberté communautaire déplace les contrôles, elle ne les abolit pas tous.

Les limites tiennent aussi à l'écart entre les textes et les pratiques. Les observateurs de la société civile et les usagers des corridors rapportent régulièrement, de manière générale, des difficultés récurrentes : multiplication des contrôles sur un même trajet, demandes de paiements informels sans base légale, documents communautaires

inégalement reconnus selon les postes, méconnaissance des textes par les agents comme par les voyageurs. Ces constats, présentés dans la littérature comme des freins généraux à l'effectivité, expliquent les réponses institutionnelles décrites en fonctions : campagnes d'information des populations, formation des agents aux frontières, mécanismes de plainte et de suivi au niveau de la Commission, implication des organisations de transporteurs. Pour le juriste, la leçon est double : connaître le droit d'entrée et de résidence tel que les textes l'organisent, et savoir documenter l'obstacle rencontré pour le qualifier — entrave isolée, pratique administrative ou mesure d'État — car la voie de droit n'est pas la même dans chaque cas.

L'essentiel
Dans la CEDEAO, le citoyen de la Communauté bénéficie d'un droit d'entrée sans visa préalable, puis d'un droit de résidence et d'un droit d'établissement : trois étapes conceptuelles à ne pas confondre. La liberté est réelle mais documentée ; ses limites tiennent aux exceptions d'ordre public comme à l'écart, souvent décrit, entre les textes et les pratiques aux frontières.

Exemple — Dossier de circulation fictif : le voyage commercial de Monsieur T.

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et États entièrement fictifs

Monsieur T., commerçant citoyen de l'État X, se rend dans
l'État Y pour rencontrer des fournisseurs.

Étape 1 — Entrée : il présente son document de voyage
communautaire au poste frontière. Aucun visa préalable
n'est exigible : le contrôle porte sur son identité et
sa qualité de citoyen de la Communauté.

Étape 2 — Séjour d'affaires : il circule, rencontre ses
fournisseurs et signe des commandes. Ces activités de
prospection relèvent du séjour, pas encore de l'établissement.

Étape 3 — Projet d'installation : il envisage d'ouvrir un
dépôt permanent dans l'État Y. Changement d'étape : il
bascule vers le droit d'établissement (leçon 4) et ses
formalités — enregistrement, résidence, règles locales
d'exercice du commerce.

Point de vigilance (dossier fictif) : à un contrôle, un
paiement informel lui est demandé sans reçu ni motif.
Qualification : pratique contraire à la liberté de
circulation, à documenter (lieu, heure, témoins) pour
une plainte auprès des mécanismes compétents.
```

À retenir

- Entrée, résidence, établissement : trois étapes distinctes de la libre circulation des personnes dans la CEDEAO.

• Le citoyen de la Communauté voyage avec un document reconnu ; l'État d'accueil peut contrôler l'identité, pas réintroduire un visa déguisé.

• Les limites sont de deux natures : les exceptions prévues (ordre public, santé, sécurité) et l'écart entre les textes et les pratiques.

Exercice

Madame D., citoyenne fictive de l'État X, obtient un emploi salarié dans l'État Y et s'y installe. L'administration de l'État Y lui réclame un « permis de séjour de travailleur étranger » assorti d'une taxe élevée, en la traitant en tous points comme une ressortissante d'un État tiers à la Communauté. À l'aide de la leçon, qualifie sa situation : de quelles étapes de la libre circulation relève-t-elle, en quoi le traitement décrit pose-t-il problème, et quelles voies peut-elle envisager ?

✔ Corrigé

Madame D. est citoyenne de la Communauté : elle entre dans l'État Y au titre du droit d'entrée, puis s'y installe au titre du droit de résidence, l'emploi salarié étant une forme d'activité ouverte au résident communautaire dans les conditions des textes. Le problème n'est pas l'existence de formalités d'enregistrement — la résidence peut être déclarée et un titre délivré — mais le traitement décrit : la ranger entièrement parmi les étrangers tiers et lui appliquer une taxe élevée revient à nier la qualité de citoyenne de la Communauté et à créer une entrave financière à la résidence, ce qui contredit la logique des protocoles de libre circulation. Ses voies sont graduées : d'abord administrative, en produisant son document communautaire et en demandant l'application du régime de résident communautaire ; ensuite les mécanismes de plainte et de signalement prévus au niveau communautaire et national ; enfin, si une violation de ses droits est caractérisée, la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO, dont la compétence en matière de droits de l'homme — étudiée à la leçon 5 — peut être mobilisée par les particuliers. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La libre circulation des marchandises et l'union douanière

Pour les marchandises, l'intégration avance par degrés qu'il faut savoir ordonner. Dans une zone de libre-échange, les États suppriment les droits de douane entre eux mais gardent chacun leur tarif envers l'extérieur. L'union douanière va plus loin : aux échanges internes libérés s'ajoute un tarif extérieur commun — le TEC — et une politique commerciale commune envers les États tiers. C'est le modèle de l'UEMOA, et celui vers lequel la CEDEAO construit son propre espace douanier commun. Le TEC se comprend comme un mécanisme, sans qu'il soit besoin d'en réciter les taux : une nomenclature commune classe les produits par catégories, selon leur nature et leur degré de sensibilité pour les économies de l'Union — produits essentiels, matières premières, biens intermédiaires, produits finis — et chaque catégorie reçoit un traitement tarifaire commun, identique quel que soit le port ou le poste d'entrée dans l'Union.

Ce tarif commun n'a de sens que pour les produits venant de l'extérieur. Les produits originaires de la Communauté, eux, circulent en franchise de droits entre États membres : toute la difficulté pratique tient donc aux règles d'origine. Leur fonction est d'éviter la déviation de trafic : sans elles, un produit tiers entrerait par l'État membre au tarif le plus faible pour ensuite circuler partout en franchise, et le TEC perdrait sa substance. Les critères d'origine, décrits ici par leurs fonctions, distinguent les produits entièrement obtenus dans la Communauté — produits du sol, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat — et les produits transformés, dont l'origine communautaire dépend de l'importance de la transformation subie : changement de position tarifaire, part de valeur ajoutée locale, procédés particuliers. Un certificat d'origine sert de preuve et accompagne la marchandise ; l'administration de destination peut vérifier et, en cas d'origine non établie, appliquer le tarif extérieur.

Restent les obstacles non tarifaires, souvent plus décisifs que les droits eux-mêmes : contrôles techniques et sanitaires répétés, normes nationales divergentes, interdictions ponctuelles, redevances de fait prélevées sur les corridors. Les mécanismes de démantèlement relèvent de la même logique que pour les personnes : notification des mesures entre États, comités techniques qui rapprochent les normes, procédures de règlement des différends, et surveillance par la Commission. Une question d'équité traverse enfin l'union douanière : la suppression des droits internes et l'application d'un tarif commun modifient les recettes douanières de chaque État, ce qui justifie des mécanismes de compensation et de solidarité décrits par les textes. Retenir l'essentiel : l'union douanière supprime les frontières tarifaires internes, unifie le tarif externe et fait de l'origine des produits la clé de voûte du système.

L'essentiel
L'union douanière combine trois éléments : la libre circulation interne des produits originaires, un tarif extérieur commun (TEC) appliqué aux produits des États tiers quel que soit le point d'entrée, et des règles d'origine qui empêchent la déviation de trafic. Les obstacles non tarifaires — normes, contrôles, redevances de fait — sont l'autre front du démantèlement.

Exemple — Dossier de marchandises fictif : la cargaison de tissus de la société Sahel Tissages

```
DOSSIER D'ÉCOLE — société, États et taux entièrement fictifs
(le taux ci-dessous est un taux d'exercice inventé pour ce
calcul d'école : il ne correspond à aucun tarif officiel)

La société fictive Sahel Tissages (État X) expédie vers
l'État Y une cargaison de tissus imprimés, valeur
déclarée : 2 500 000 francs.

Test d'origine, en mécanisme :
- intrants importés d'un État tiers : 900 000 francs
- valeur ajoutée réalisée dans la Communauté :
2 500 000 - 900 000 = 1 600 000 francs
- part locale : 1 600 000 / 2 500 000 = 64 %

Hypothèse A — origine communautaire reconnue, certificat
à l'appui : circulation en franchise. Droits perçus : 0.

Hypothèse B — origine refusée (transformation jugée
insuffisante) : la cargaison est traitée comme un produit
tiers et supporte le tarif commun, ici au taux d'exercice
de 10 % : 2 500 000 x 10 % = 250 000 francs.

Enjeu du dossier : 250 000 francs — l'origine n'est pas
une formalité, c'est le cœur économique de l'union.
```

À retenir

- Union douanière = franchise interne pour les produits originaires + tarif extérieur commun pour les produits tiers.
- Le TEC est une grille commune classant les produits par catégories : son unité compte plus que le détail de ses taux.
- Les règles d'origine et le certificat d'origine empêchent la déviation de trafic et conditionnent la franchise.

Exercice

Une entreprise fictive de l'État Y importe des pièces détachées d'un État tiers, les monte sur des châssis fabriqués localement et revend les véhicules assemblés dans l'État X en réclamant la franchise communautaire. La douane de l'État X conteste l'origine communautaire des véhicules. Explique le raisonnement à suivre : quelle question faut-il trancher, avec quels critères généraux, et quelles sont les issues possibles pour l'entreprise ?

✔ Corrigé
La question à trancher est celle de l'origine des véhicules assemblés : la franchise communautaire ne profite qu'aux produits originaires de la Communauté, et le montage local de pièces tierces ne confère pas automatiquement cette origine. Les critères généraux décrits dans la leçon servent de grille : le produit est-il entièrement obtenu dans la Communauté ? Non, puisque ses pièces viennent d'un État tiers. La transformation subie est-elle substantielle ? Il faut alors examiner, selon les mécanismes prévus par les textes d'origine, le changement de classification tarifaire entre les pièces et le véhicule, la part de valeur ajoutée réalisée localement et la nature des opérations effectuées — un simple assemblage sommaire peut être jugé insuffisant, à l'inverse d'une fabrication intégrant une réelle valeur locale. Les issues sont binaires dans leur principe : si l'origine communautaire est reconnue et prouvée par le certificat d'origine, la franchise s'applique dans l'État X ; sinon, les véhicules sont traités comme des produits tiers et supportent le tarif extérieur commun, l'entreprise conservant les voies de recours administratives puis juridictionnelles contre la décision douanière. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le droit d'établissement et la libre prestation de services

Le droit d'établissement prolonge la libre circulation des personnes vers l'activité économique durable. Il permet au citoyen de la Communauté — personne physique ou société — de s'installer dans un autre État membre pour y exercer une activité indépendante, dans les mêmes conditions que les nationaux : c'est le principe du traitement national appliqué à l'installation. L'établissement peut prendre plusieurs formes, reliées au droit des sociétés déjà étudié : ouvrir un commerce ou un atelier en nom propre, créer une société de droit local, ouvrir une succursale ou une agence d'une société déjà existante. Dans tous les cas, l'opérateur accepte l'essentiel des règles du lieu d'installation — immatriculation, fiscalité, règles professionnelles — : la liberté communautaire lui garantit l'accès au marché, pas un régime d'exception. C'est la troisième étape conceptuelle annoncée à la leçon 2, celle qui transforme le voyageur en acteur économique installé.

La libre prestation de services se distingue par la durée et le mode d'intervention : le prestataire ne s'installe pas, il fournit un service de manière temporaire dans un autre État membre, soit en s'y déplaçant ponctuellement, soit sans se déplacer du tout lorsque le service traverse la frontière — conseil transmis à distance, étude réalisée pour un client étranger, transport ou assurance couvrant un risque situé ailleurs. Le critère de distinction est pratique : y a-t-il une présence durable et stable dans l'État d'accueil ? Si oui, on est dans l'établissement ; si l'intervention reste ponctuelle et rattachée à une base située dans l'État d'origine, on est dans la prestation de services. La distinction compte, car les règles applicables ne sont pas identiques : l'établi relève largement du droit du lieu d'installation, tandis que le prestataire reste d'abord soumis aux règles de son État d'origine, l'État d'accueil ne pouvant lui imposer que des exigences limitées et justifiées.

Le point dur de ces deux libertés est la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles, déjà croisée dans le cours DRO-L2-08 à propos des professions. Beaucoup d'activités sont réglementées — santé, droit, comptabilité, enseignement, architecture — et supposent un titre délivré ou reconnu. Deux logiques s'affrontent, qu'il faut présenter honnêtement : d'un côté, l'ouverture communautaire suppose que le diplôme obtenu dans un État membre vaille dans les autres, faute de quoi l'établissement resterait théorique ; de l'autre, l'État d'accueil défend la protection du public — un patient, un client, un élève doivent pouvoir compter sur une qualification réellement équivalente. Les mécanismes de résolution passent par l'harmonisation des formations, les procédures de reconnaissance et d'équivalence, le rôle des ordres professionnels et, en cas de refus, des voies de recours motivées. L'étudiant retiendra que ces libertés sont les plus incomplètement réalisées des quatre : elles touchent au cœur des réglementations nationales.

L'essentiel
S'installer durablement dans un autre État membre pour y exercer une activité indépendante, aux mêmes conditions que les nationaux : c'est le droit d'établissement. Fournir un service de façon temporaire ou à distance, sans s'installer : c'est la libre prestation de services. Leur effectivité dépend largement de la reconnaissance des diplômes et des qualifications.

Exemple — Dossier d'établissement fictif : le Cabinet Horizon Conseil s'installe dans l'État Y

```
DOSSIER D'ÉCOLE — cabinet et États entièrement fictifs

Le Cabinet Horizon Conseil, société de comptabilité de
l'État X, veut ouvrir un bureau permanent dans l'État Y.

1. Qualification du projet : présence durable et stable
-> droit d'établissement, pas simple prestation.
2. Forme : création d'une société de droit local (renvoi
au droit des sociétés, cours DRO-L2-08 et DRO-L3-01),
immatriculation dans l'État Y.
3. Traitement national : mêmes conditions d'installation
que les cabinets de l'État Y — aucun régime de faveur,
aucune condition de nationalité opposable en principe.
4. Point dur : l'associé signataire doit faire reconnaître
son diplôme de comptable et s'inscrire à l'ordre
professionnel de l'État Y (procédure d'équivalence).
5. Activité : une fois établi, le cabinet relève des
règles professionnelles et fiscales de l'État Y.

Variante : si le cabinet se contente d'une mission
ponctuelle d'audit dans l'État Y, sans bureau, on bascule
dans la libre prestation de services.
```

À retenir

- Établissement : présence durable et stable ; prestation de services : intervention temporaire ou à distance.

- Le traitement national garantit l'accès au marché de l'État d'accueil, dans les mêmes conditions que ses propres opérateurs.
- La reconnaissance des diplômes et le rôle des ordres professionnels sont le principal point de friction de ces libertés.

Exercice

Une architecte fictive, citoyenne de l'État X et diplômée dans cet État, reçoit deux propositions dans l'État Y : d'une part dessiner, depuis son bureau de l'État X, les plans d'un bâtiment situé dans l'État Y ; d'autre part ouvrir durablement une agence dans l'État Y. Qualifie chaque proposition au regard des libertés étudiées, et indique les difficultés prévisibles dans chaque cas.

✔ Corrigé

La première proposition est une libre prestation de services : l'architecte reste établie dans l'État X et fournit, à distance ou par déplacements ponctuels, un service dont le bénéficiaire et l'ouvrage se trouvent dans l'État Y. Elle demeure d'abord soumise aux règles de son État d'origine ; l'État Y ne peut exiger d'elle les conditions d'une installation durable, même s'il peut imposer des exigences ponctuelles justifiées, par exemple liées aux normes de construction locales que les plans doivent respecter. La seconde proposition relève du droit d'établissement : présence durable et stable, création d'une structure locale, soumission pleine aux règles professionnelles de l'État Y. La difficulté prévisible, commune mais plus lourde dans le second cas, est la reconnaissance de son diplôme et son inscription auprès de l'instance professionnelle de l'État Y : procédure d'équivalence, éventuelles mesures de compensation prévues par les textes, et recours en cas de refus. Dans les deux cas, la qualité de citoyenne de la Communauté lui ouvre la liberté ; c'est l'intensité de la présence qui détermine le régime. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La Cour de justice de la CEDEAO : compétences, notamment en droits de l'homme

La Cour de justice de la CEDEAO est l'organe judiciaire principal de la Communauté. Les textes qui l'organisent — le traité et les protocoles relatifs à la Cour, nommés ici par leur objet — lui confient une mission générale : assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des textes communautaires. Sa composition reflète sa nature : des juges ressortissants des États membres, choisis pour leur indépendance et leurs compétences, qui siègent en leur nom propre et non comme représentants de leur État. Pour l'étudiant, la bonne méthode n'est pas de mémoriser une liste de décisions — ce cours ne raconte aucune affaire réelle — mais de classer les compétences de la Cour par fonctions : interpréter le droit communautaire, sanctionner les manquements des États, protéger les droits des personnes et conseiller les institutions. Chaque fonction répond à un type de saisine différent, qu'il faut identifier avant tout raisonnement.

La première famille de compétences est communautaire au sens strict. La Cour interprète les traités, conventions et protocoles de la Communauté et en contrôle

l'application : un État membre ou une institution peut la saisir lorsqu'il estime qu'un autre État manque à ses obligations — c'est le recours en manquement, par lequel le juge constate la violation sans se substituer aux autorités nationales pour l'exécuter. Elle peut aussi donner des avis consultatifs, lorsqu'une institution ou un État l'interroge sur l'interprétation d'un texte : l'avis éclaire sans trancher un litige. Elle connaît enfin de certains litiges impliquant les organes de la Communauté et leurs agents. Dans toutes ces hypothèses, la Cour joue le rôle classique d'un juge d'organisation internationale : garantir que la règle commune reçoit partout le même sens et que les engagements pris ensemble sont tenus.

La seconde famille est la plus originale : la compétence en matière de droits de l'homme. Les particuliers — ainsi que certaines personnes morales — peuvent saisir directement la Cour lorsqu'ils s'estiment victimes d'une violation de leurs droits par un État membre. Le trait saillant du mécanisme, souligné par toute la doctrine, est que cette saisine n'est pas subordonnée à l'épuisement préalable des voies de recours internes : le justiciable n'a pas à avoir d'abord parcouru toutes les juridictions de son État avant de s'adresser au juge communautaire. Cette ouverture rapproche la Cour des citoyens et en fait un juge des droits autant qu'un juge de l'intégration économique. Elle a ses contreparties discutées en principes : articulation délicate avec les juridictions nationales saisies des mêmes faits, et exécution des décisions qui repose, en dernier ressort, sur les États eux-mêmes et les mécanismes politiques de la Communauté. Retenir la démarche : devant la Cour de la CEDEAO, toujours commencer par identifier la fonction mobilisée et la qualité du requérant.

L'essentiel
La Cour de justice de la CEDEAO interprète le droit communautaire, connaît des manquements des États, donne des avis consultatifs et — trait original — peut être saisie directement par les particuliers qui s'estiment victimes d'une violation de leurs droits, sans épuisement préalable des recours internes. On la saisit donc d'abord par une question : quelle fonction, quel requérant, quel texte ?

Exemple — Requête-type d'école devant la Cour de justice de la CEDEAO (dossier fictif)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — requête rédigée pour ce cours,
personnes et État entièrement fictifs

REQUÉRANT : Monsieur K., citoyen de la Communauté,
commerçant résidant dans l'État Y.
DÉFENDEUR : l'État Y.

FAITS (fictifs) : ses marchandises sont retenues à la
frontière sans décision écrite ni possibilité de recours
effectif, et son dépôt est fermé administrativement
sans qu'il ait été entendu.

MOYENS, en catégories :
- atteinte à la libre circulation des marchandises
organisée par les textes communautaires ;
- atteinte à des droits garantis : être entendu avant
une décision défavorable, disposer d'un recours
effectif, jouir de sa propriété.

DEMANDES : constater les violations, ordonner la
cessation des mesures, allouer une réparation.

TEST DE COMPÉTENCE, en mécanismes :
1. Requérant particulier -> voie des droits de l'homme
ouverte, sans épuisement préalable des recours
internes ;
2. Faits imputables à un État membre -> défendeur correct ;
3. Droits invoqués rattachés aux textes applicables
dans la Communauté -> fond examinable par la Cour.
```

À retenir

- La Cour de la CEDEAO cumule un rôle classique de juge communautaire et un rôle de juge des droits de l'homme.
- La saisine directe par les particuliers, sans épuisement préalable des recours internes, est le trait distinctif de la compétence droits de l'homme.
- Le recours en manquement et l'avis consultatif servent d'autres fonctions : contrôler les États et éclairer les institutions.

Exercice

Trois demandes fictives parviennent au greffe de la Cour de justice de la CEDEAO : (a) un État membre demande si un projet de règlement communautaire est compatible avec le traité ; (b) une commerçante invoque la violation de son droit à un recours effectif par les autorités de son propre État ; (c) un État membre accuse un État voisin de taxer les produits originaires contrairement aux textes. Pour chacune, identifie la fonction de la Cour mobilisée et dis si la saisine est, en principe, ouverte au requérant.

✔ Corrigé
Demande (a) : c'est une demande d'avis consultatif — une institution ou un État interroge la Cour sur l'interprétation ou la compatibilité d'un texte ; la saisine est ouverte aux requérants que les textes désignent pour cette procédure, et l'avis éclaire sans trancher de litige. Demande (b) : c'est la compétence en matière de droits de l'homme ; la commerçante, particulière, peut saisir directement la Cour contre son propre État, sans avoir à épuiser d'abord les recours internes — c'est le trait distinctif du mécanisme — à charge pour elle de rattacher la violation alléguée à des droits garantis applicables dans la Communauté. Demande (c) : c'est le recours en manquement entre États membres ; la saisine est ouverte à l'État requérant — comme, dans d'autres configurations, à la Commission — et la Cour, si le grief est fondé, constate le manquement, l'exécution relevant ensuite de l'État condamné et du suivi communautaire. Les trois demandes relèvent donc de la même Cour, mais de trois fonctions différentes : conseiller, protéger, contrôler. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La Cour de justice de l'UEMOA : rôle et jurisprudence (aperçu)

La Cour de justice de l'UEMOA veille, selon la formule des textes de l'Union, au respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité. Son contexte est celui d'une union économique et monétaire à la production normative abondante : concurrence, finances, comptabilité, politiques sectorielles — autant de domaines, déjà rencontrés dans ce parcours, où des règlements communautaires s'appliquent directement et où une interprétation divergente d'un État à l'autre ruinerait l'uniformité recherchée. La Cour est donc d'abord la gardienne de l'unité du droit de l'Union. Elle rend des décisions au contentieux et des avis, et sa jurisprudence — présentée ici par fonctions, sans récit d'affaires — sert de référence commune aux administrations, aux entreprises et aux juges nationaux des États membres.

Ses recours se classent en catégories. Le recours en manquement permet de faire constater qu'un État n'a pas respecté ses obligations. Le recours en appréciation de légalité — proche d'un recours en annulation — vise les actes des organes de l'Union dont la légalité est contestée, par un État, une institution ou, dans des conditions strictes, un particulier directement concerné. Le recours en responsabilité met en cause l'Union pour les dommages causés par ses organes ou ses agents. La Cour connaît aussi des litiges entre l'Union et ses agents, et du plein contentieux de la concurrence, en lien avec le cours DRO-L3-14 : les décisions de la Commission en matière de pratiques anticoncurrentielles peuvent ainsi être discutées devant elle. Enfin, le renvoi préjudiciel, examiné au paragraphe suivant, la relie en permanence aux juridictions nationales.

Le renvoi préjudiciel fonctionne comme un dialogue organisé entre juges. Lorsqu'un juge national, saisi d'un litige, doit appliquer un texte de l'Union dont le sens est douteux, il peut surseoir à statuer et poser la question à la Cour de justice de l'UEMOA ; celle-ci répond sur l'interprétation du texte, puis le juge national tranche le litige à la

lumière de cette réponse. La Cour communautaire ne juge donc pas l'affaire elle-même : elle dit le droit, le juge national dit le litige. Le contraste avec la CCJA, étudiée dans le cours DRO-L3-04, est instructif : la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA statue en cassation sur les décisions nationales appliquant les Actes uniformes — elle se substitue, au sommet, aux cours suprêmes nationales pour le droit des affaires harmonisé —, tandis que la Cour de l'UEMOA interprète à titre préjudiciel sans dessaisir le juge national du fond. Deux techniques, un même objectif : que la règle commune reçoive partout le même sens.

L'essentiel
La Cour de justice de l'UEMOA garantit l'interprétation et l'application uniformes du droit de l'Union : manquements des États, légalité des actes des organes, responsabilité de l'Union, contentieux de la concurrence et renvoi préjudiciel. À la différence de la CCJA, qui casse les décisions nationales, elle répond au juge national sans juger son litige.

Exemple — Dossier préjudiciel fictif : la question du juge de l'État Y

```
DOSSIER D'ÉCOLE — juge, parties et texte entièrement fictifs

Un tribunal de l'État Y juge un litige entre une société
importatrice et l'administration des douanes. Le litige
dépend du sens d'un règlement communautaire fictif sur
la classification des produits dans la grille commune.

1. Le tribunal doute : le même produit semble pouvoir
entrer dans deux catégories de la grille.
2. Il surseoit à statuer et transmet à la Cour de
justice de l'UEMOA une question d'école, rédigée
ainsi : « La catégorie des biens intermédiaires
couvre-t-elle un produit semi-transformé destiné à
être incorporé à un bien fini ? »
3. La Cour répond sur l'interprétation : elle dégage le
critère général (destination et degré de
transformation), sans décider le litige.
4. Le tribunal reprend l'instance et tranche le dossier
en appliquant le critère aux faits.

Contraste : saisie d'un pourvoi sur un Acte uniforme,
la CCJA aurait cassé ou confirmé la décision elle-même.
```

À retenir

- La Cour de l'UEMOA est la gardienne de l'interprétation uniforme d'un droit communautaire dense et directement applicable.
- Le renvoi préjudiciel est un dialogue : la Cour dit le droit, le juge national tranche le litige.
- CCJA et Cour de l'UEMOA ne se confondent pas : cassation d'un côté, interprétation préjudicielle de l'autre.

Exercice

Une entreprise fictive conteste une décision de la Commission de l'UEMOA qui l'a sanctionnée pour une pratique anticoncurrentielle, en soutenant que la procédure suivie viole les droits de la défense. Par ailleurs, un juge national fictif hésite sur le sens d'un règlement de l'Union dans un litige commercial ordinaire. Pour chaque situation, indique la voie ouverte et l'office exact de la Cour de justice de l'UEMOA.

✔ Corrigé

Dans la première situation, l'entreprise relève du plein contentieux de la concurrence et du contrôle de légalité : elle saisit la Cour de justice de l'UEMOA pour discuter la décision de la Commission, tant sur la régularité de la procédure — droits de la défense — que sur le fond ; la Cour statue alors comme un juge du litige communautaire, pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée selon l'étendue de sa compétence. Dans la seconde situation, le juge national ne saisit pas la Cour d'un litige mais d'une question : par le renvoi préjudiciel, il lui demande l'interprétation du règlement de l'Union ; la Cour répond en droit, de manière générale, et le juge national demeure seul maître de la solution du litige commercial. Même juridiction, deux offices distincts : juge de pleine juridiction dans le premier cas, juge de l'interprétation au service du juge national dans le second — la confusion entre les deux est l'erreur classique à éviter. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — L'harmonisation des législations dans l'UEMOA

Pourquoi harmoniser ? Un marché commun ne fonctionne pas si chaque État membre applique des règles entièrement différentes sur les mêmes opérations : l'entreprise qui vend dans toute l'Union devrait alors apprendre autant de droits qu'il y a d'États, et la concurrence entre opérateurs serait faussée par les écarts de réglementation autant que par les mérites de chacun. L'harmonisation rapproche les législations nationales dans les domaines où l'unité est nécessaire au marché : la concurrence — déjà étudiée dans le cours DRO-L3-14, où l'Union exerce une compétence forte —, la fiscalité intérieure, les règles comptables des entreprises, les marchés publics, les normes de produits. Elle ne vise pas l'uniformité totale : elle fixe un socle commun, en laissant aux États des marges là où la diversité reste acceptable. C'est un équilibre entre unité du marché et proximité des règles nationales.

Les instruments de cette harmonisation se distinguent par leurs effets, et cette typologie — reformulée ici en idées — est l'outil de base du juriste communautaire. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres : il produit le maximum d'unité. La directive lie les États quant au résultat à atteindre, mais leur laisse le choix de la forme et des moyens : elle doit être transposée dans le droit national, c'est-à-dire traduite en mesures internes, pour déployer tous ses effets auprès des particuliers. La décision est obligatoire pour les destinataires qu'elle désigne — un État, une entreprise, une institution. La recommandation et l'avis, enfin, n'ont pas de force obligatoire : ils orientent et

persuadent. Une même politique peut combiner plusieurs instruments : un règlement pour le cœur uniforme, une directive pour les aspects où les traditions nationales comptent.

Le mécanisme suit un parcours institutionnel décrit par fonctions : la Commission étudie, consulte et propose ; le Conseil des ministres, où siègent les États, adopte ; les États exécutent — en transposant les directives, en adaptant leurs administrations aux règlements. La transposition est le maillon fragile : un État peut transposer tardivement, partiellement, ou en déformant l'objectif, et ces écarts créent exactement les différences que l'harmonisation voulait résorber. Les réponses sont connues : suivi et tableaux de bord de la Commission, pression des pairs au sein du Conseil, recours en manquement devant la Cour de l'Union, et rôle des organes parlementaires communautaires — le Comité interparlementaire de l'UEMOA contribue, par ses avis et son suivi, à rapprocher les élus nationaux des textes communs. Le juge national, enfin, est le dernier maillon : c'est devant lui que l'entreprise invoquera la règle harmonisée, et le renvoi préjudiciel garantit qu'elle reçoit le même sens partout.

L'essentiel
Harmoniser, c'est rapprocher les législations dans les domaines où le marché commun exige un socle de règles communes. L'outil décisif est la typologie des actes par leurs effets : règlement directement applicable, directive à transposer quant au résultat, décision obligatoire pour ses destinataires, recommandation sans force obligatoire. La transposition fidèle et dans les temps est le maillon fragile du système.

Exemple — Dossier d'harmonisation fictif : la règle de facturation de l'État X

```
DOSSIER D'ÉCOLE — État, textes et montants entièrement fictifs

Une directive communautaire fictive fixe un résultat :
toute facture commerciale doit mentionner l'identité du
vendeur, la désignation des produits, les quantités,
le prix et la taxe applicable — forme et support libres.

État X, première version nationale : la loi interne
n'exige que le nom du vendeur et le prix total.
-> Transposition incomplète : il manque des mentions
obligatoires du résultat fixé. L'État X s'expose à
un rappel de la Commission, puis à un manquement.

État X, version corrigée : la loi interne reprend les
cinq mentions, en autorisant la facture électronique
comme support. -> Objectif atteint, forme libre :
transposition correcte.

Effet pratique (chiffres d'exercice) : une entreprise
qui vend dans trois États utilisait trois modèles de
factures ; un modèle commun devient possible dès lors
que les trois législations convergent.

Lecture : la directive juge le résultat, pas la forme.
```

À retenir

- Le règlement s'applique directement ; la directive oblige quant au résultat et suppose une transposition nationale.
- La décision ne lie que ses destinataires ; la recommandation et l'avis orientent sans obliger.
- La qualité de l'harmonisation se mesure dans les transpositions : complètes, fidèles et effectuées dans les temps.

Exercice

L'Union fictive adopte deux textes : le premier impose immédiatement, dans tous les États membres, un format commun d'étiquetage des produits cosmétiques ; le second demande à chaque État d'assurer la protection des consommateurs contre les clauses abusives, en choisissant ses propres sanctions. Identifie la nature probable de chaque instrument, explique la différence de traitement, et dis ce qu'un consommateur de l'État Y peut invoquer si son État n'a rien fait pour le second texte.

✔ Corrigé
Le premier texte, qui impose un format uniforme et immédiat sans marge nationale, présente les traits du règlement : obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable, il produit une règle identique partout dès son entrée en vigueur au niveau de l'Union. Le second texte, qui fixe un objectif — protéger contre les clauses abusives — en laissant aux États le choix des moyens et des sanctions, présente les traits de la directive : il oblige quant au résultat et suppose une transposition. Si l'État Y ne transpose pas, le consommateur ne peut pas, en principe, se prévaloir directement de la directive comme d'un règlement : ses voies sont d'abord nationales — les règles internes existantes et l'interprétation que le juge peut en donner à la lumière de l'objectif communautaire —, et le levier principal reste collectif : suivi par la Commission et, le cas échéant, recours en manquement contre l'État défaillant devant la Cour de l'Union. Le contraste illustre la leçon : l'effet d'un texte communautaire dépend d'abord de sa nature. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Articulation OHADA, UEMOA, CEDEAO : convergences et chevauchements

Trois organisations, trois logiques, un même espace. L'OHADA harmonise le droit des affaires : ses Actes uniformes — droit des sociétés, sûretés, recouvrement, arbitrage — s'appliquent directement dans les États parties et relèvent, en cassation, de la CCJA (cours DRO-L3-04). L'UEMOA construit un marché commun entre un ensemble resserré d'États qui sont tous, par ailleurs, membres de la CEDEAO : union douanière, monnaie commune, droit de la concurrence communautaire, harmonisation large des législations, avec sa Commission et sa Cour de justice. La CEDEAO couvre l'ensemble le plus large : marché commun en construction, libre circulation des personnes la plus aboutie, et des compétences qui débordent l'économie — paix, gouvernance, droits de l'homme — avec sa propre Cour accessible directement aux particuliers. La première compétence du juriste est cartographique : devant chaque dossier, identifier quel ordre est concerné, parfois plusieurs à la fois.

Les convergences sont profondes. Les trois ordres reposent sur la même intuition fondatrice : des règles communes, directement applicables, priment sur les droits nationaux contraires et sécurisent les opérateurs au-delà des frontières. Les trois ont un juge gardien de l'uniformité, même si les techniques diffèrent — cassation pour la CCJA, interprétation et contentieux pour les Cours de l'UEMOA et de la CEDEAO. Les trois poursuivent enfin des finalités complémentaires plutôt que rivales : la sécurité juridique des affaires pour l'OHADA, l'intégration des marchés et des politiques pour l'UEMOA, l'espace de circulation et de droits pour la CEDEAO. L'entreprise régionale vit dans les trois ordres à la fois : sa forme sociale relève du droit OHADA, ses ventes du droit du marché UEMOA ou CEDEAO, ses salariés et ses clients des droits garantis dans l'espace CEDEAO.

Les chevauchements naissent précisément de cette superposition. Un même fait peut déclencher plusieurs qualifications : une entente entre entreprises relève du droit

communautaire de la concurrence — UEMOA et CEDEAO ont chacune des textes en la matière, articulés avec les droits nationaux —, tandis que la validité des contrats conclus relève du droit OHADA ou du droit national des obligations. Des zones grises existent aux frontières des champs : droit des sociétés harmonisé d'un côté, règles de marché et de concurrence de l'autre ; protection du consommateur partagée entre niveaux. Les méthodes de résolution sont des principes avant d'être des textes : la spécialité des champs — chaque organisation juge et régule dans son domaine —, le dialogue entre juges communautaires, la coopération entre institutions et, pour le praticien, une discipline simple : qualifier chaque question séparément, rattacher chacune à son ordre et à son juge, et ne jamais plaquer la solution d'un ordre sur le problème d'un autre. C'est la compétence finale que ce cours a construite, leçon après leçon.

L'essentiel
L'OHADA uniformise le droit des affaires, l'UEMOA intègre un marché et une monnaie pour un ensemble resserré d'États, la CEDEAO organise l'espace le plus large de circulation et de droits. Les trois ordres convergent par leurs principes — primauté, applicabilité directe, juge de l'uniformité — et se chevauchent sur les dossiers réels : la méthode est de qualifier chaque question et de la rattacher à son ordre et à son juge.

Exemple — Cartographie finale : le dossier unique de la société Fouta Distribution

```
DOSSIER D'ÉCOLE — société, États et montants fictifs

La société fictive Fouta Distribution, constituée dans
l'État X, reçoit une commande d'un client de l'État Y :
600 unités à 30 000 francs = 18 000 000 francs.

Question 1 — La société est-elle régulièrement créée
et qui la représente ?
-> Ordre OHADA : Acte uniforme sur les sociétés
commerciales ; juge national, cassation CCJA.

Question 2 — Les produits franchissent-ils la frontière
en franchise ?
-> Ordre UEMOA / CEDEAO : origine des produits, tarif
extérieur commun ; juges : national + renvoi
préjudiciel, ou contentieux communautaire.

Question 3 — Un concurrent dénonce un accord de prix
entre Fouta Distribution et un autre distributeur.
-> Ordre UEMOA : droit communautaire de la concurrence
(cours DRO-L3-14) ; Commission, puis Cour de justice
de l'UEMOA en plein contentieux.

Question 4 — Un salarié de la filiale de l'État Y se
plaint d'une violation de ses droits fondamentaux.
-> Ordre CEDEAO : droits de l'homme ; saisine directe
possible de la Cour de justice de la CEDEAO.

Un dossier, quatre questions, trois ordres, quatre juges
possibles : la cartographie précède toujours le fond.
```

À retenir

- OHADA : le droit des affaires ; UEMOA : le marché et la monnaie d'un ensemble resserré ; CEDEAO : l'espace large de circulation et de droits.
- Les trois ordres partagent primauté et applicabilité directe, mais leurs juges n'ont ni les mêmes compétences ni les mêmes techniques.
- Devant un dossier mixte : découper en questions, rattacher chaque question à son ordre, son texte et son juge.

Exercice

Une coopérative fictive de productrices de l'État X vend son huile dans l'État Y. Trois problèmes surviennent : son contrat de distribution est contesté ; la douane de l'État Y refuse la franchise à ses produits ; une de ses membres, refoulée à la frontière sans motif écrit, invoque ses droits. Pour chaque problème, désigne l'ordre juridique principal, le texte de référence en général et la juridiction ou l'institution vers laquelle se tourner en premier.

✔ Corrigé
Premier problème, le contrat de distribution contesté : il relève du droit des affaires — droit des contrats commerciaux et, selon sa forme, du cadre OHADA pour les règles uniformes applicables aux commerçants et aux sociétés ; la juridiction de premier niveau est le juge national, avec, en cassation sur le droit uniforme, la CCJA. Deuxième problème, la franchise refusée : il relève du droit du marché commun — règles d'origine et tarif extérieur commun des ordres UEMOA et CEDEAO ; la première démarche est le recours auprès de l'administration douanière et des mécanismes de règlement prévus, le juge national pouvant ensuite être saisi, avec renvoi préjudiciel possible vers la Cour de l'Union concernée sur l'interprétation du texte d'origine. Troisième problème, la membre refoulée : il touche à la libre circulation des personnes et aux droits fondamentaux dans l'espace CEDEAO ; au-delà des recours internes et des mécanismes de plainte, la Cour de justice de la CEDEAO peut être saisie directement au titre de sa compétence en matière de droits de l'homme. Le même opérateur économique traverse ainsi trois ordres en une seule activité : c'est exactement la cartographie de la leçon. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Le coût des divergences : un dossier d'harmonisation chiffré (dossier fictif)

La société fictive Nord Savons, établie dans l'État X, vend ses produits dans deux autres États membres. Avant harmonisation, chaque État impose son propre dossier de conformité produit : étude et frais administratifs de 150 000 francs par État, soit trois dossiers distincts pour les trois marchés. Une réglementation communautaire fictive institue ensuite un dossier unique de conformité, valable dans toute l'Union, dont le coût d'exercice est de 180 000 francs. 1) Calcule le coût total avant et après harmonisation, puis l'économie réalisée. 2) Explique, en droit, ce qui rend le dossier unique possible : nature de l'acte, effet dans les États, rôle du juge national. 3) Dis ce qui se passerait si le texte communautaire avait été une directive plutôt qu'un règlement.

✔ Corrigé du TD 1
1) Calcul d'exercice, tous chiffres fictifs : avant harmonisation, 3 marchés x 150 000 francs = 450 000 francs de dossiers de conformité. Après : un dossier unique à 180 000 francs. Économie : 450 000 - 180 000 = 270 000 francs, sans compter le temps administratif épargné. 2) Le dossier unique suppose un acte à effet uniforme : le règlement communautaire, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre, qui crée la même règle partout dès son entrée en vigueur au niveau de l'Union. Le juge national de chaque État l'applique comme tel, et le renvoi préjudiciel garantit que son interprétation reste identique dans toute l'Union. 3) Avec une directive, l'Union aurait fixé le résultat — un dossier de conformité reconnu partout — en laissant à chaque État le choix des mesures nationales : le dossier unique n'aurait existé qu'après transposition par les trois États, avec des risques de retard ou de transposition incomplète, et l'économie de 270 000 francs serait restée théorique tant que l'un des États n'aurait pas transposé. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Choisir sa voie devant les Cours communautaires (dossiers fictifs)

Trois dossiers fictifs. Dossier A : un transporteur citoyen de la Communauté est retenu plusieurs heures à une frontière intérieure de l'espace CEDEAO, ses documents communautaires en règle, sans aucun motif écrit ; il veut faire constater l'atteinte à ses droits. Dossier B : une société conteste la légalité d'une décision de la Commission de l'UEMOA qui lui a infligé une sanction pour entente. Dossier C : un juge national, saisi d'un litige douanier, doute du sens d'un règlement de l'Union sur la classification des produits. Pour chaque dossier : juridiction compétente, voie de saisine, office du juge saisi, et erreur à éviter.

✔ Corrigé du TD 2
Dossier A : la voie est la Cour de justice de la CEDEAO, au titre de sa compétence en matière de droits de l'homme — libre circulation et droits attachés à la personne. Le transporteur, particulier, la saisit directement, sans épuisement préalable des recours internes ; la Cour constate, le cas échéant, la violation et peut allouer réparation. Erreur à éviter : confondre cette saisine avec un recours en manquement, réservé aux États et aux institutions pour contrôler le respect des engagements communautaires. Dossier B : la voie est la Cour de justice de l'UEMOA, saisie du plein contentieux de la concurrence et du contrôle de la décision de la Commission ; elle statue au fond sur le litige, dans le prolongement du cours DRO-L3-14. Erreur à éviter : porter ce contentieux devant la Cour de la CEDEAO, dont les compétences ne couvrent pas le contrôle des actes de la Commission de l'UEMOA. Dossier C : le juge national reste saisi du litige ; il utilise le renvoi préjudiciel vers la Cour de justice de l'UEMOA, qui répond sur l'interprétation du règlement, après quoi le juge national tranche. Erreur à éviter : croire que la Cour communautaire va juger le litige douanier à la place du juge national — ou confondre ce mécanisme avec la cassation exercée par la CCJA sur les Actes uniformes. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Atelier de cartographie : router quatre dossiers vers le bon ordre et le bon juge

Tu es juriste junior dans un cabinet fictif. Quatre dossiers arrivent le même jour. Dossier 1 : la validité de l'assemblée générale d'une société commerciale est contestée par un associé. Dossier 2 : une administration douanière a perçu 320 000 francs de droits sur des produits qu'une entreprise estime originaires de la Communauté — montant présenté dans le dossier comme le produit d'un calcul d'école : 8 % appliqués à une valeur de 4 000 000 de francs, taux d'exercice qui ne correspond à aucun tarif officiel. Dossier 3 : un artiste, citoyen de la Communauté, a été empêché de se produire dans un autre État membre et invoque ses droits fondamentaux. Dossier 4 : deux entreprises d'États membres différents sont soupçonnées d'entente sur les prix. Pour chaque dossier, construis une fiche de routage : question juridique isolée, ordre concerné (OHADA, UEMOA ou CEDEAO), texte de référence en général, première démarche, juge ou institution de destination. Vérifie au passage le calcul du dossier 2.

✔ Attendus du TP 1

Vérification du calcul d'exercice du dossier 2 : 4 000 000 x 8 % = 320 000 francs — le montant du dossier est arithmétiquement cohérent, le taux restant une donnée d'école et non un tarif. Fiche 1 : question = régularité d'un organe social ; ordre OHADA (droit des sociétés commerciales uniformisé) ; première démarche : juge national du fond ; destination finale éventuelle : CCJA en cassation. Fiche 2 : question = origine des produits et franchise ; ordres UEMOA et CEDEAO (union douanière, règles d'origine) ; première démarche : recours administratif douanier et mécanismes de règlement prévus ; destination : juge national, avec renvoi préjudiciel possible vers la Cour de l'Union concernée. Fiche 3 : question = droits fondamentaux d'un citoyen de la Communauté dans un autre État membre ; ordre CEDEAO ; première démarche : recours internes et mécanismes de plainte ; destination : Cour de justice de la CEDEAO, saisissable directement au titre des droits de l'homme. Fiche 4 : question = pratique anticoncurrentielle à dimension communautaire ; ordre UEMOA (droit communautaire de la concurrence, cours DRO-L3-14) ; première démarche : saisine ou signalement à la Commission ; destination : Cour de justice de l'UEMOA en plein contentieux si une décision de sanction est contestée. La fiche de routage est l'outil central du cours : une question, un ordre, un juge. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un État membre fictif adopte une loi qui soumet les prestations de services fournies par des opérateurs des autres États membres à une autorisation préalable spéciale, que ses propres opérateurs n'ont pas à obtenir. Analyse cette mesure au regard des principes et des libertés étudiés dans le cours.

✔ Corrigé
La mesure frappe les seuls prestataires venus des autres États membres : elle crée une différence de traitement fondée sur l'origine de l'opérateur. Au regard de la libre prestation de services et du principe de non-discrimination qui irrigue le droit du marché commun, une telle exigence est en principe incompatible avec les engagements communautaires : l'État d'accueil peut contrôler et même encadrer les activités pour des raisons légitimes — protection du public, ordre public — mais par des mesures générales et proportionnées, non par une autorisation réservée aux opérateurs étrangers à son marché. Par l'effet de la primauté, le juge national saisi par un prestataire évincé devrait écarter la disposition interne contraire si la norme communautaire applicable est directement invocable ; au plan institutionnel, la mesure expose l'État à un recours en manquement devant la Cour de l'Union concernée, saisi par la Commission ou un autre État. La grille de lecture est constante : identifier la liberté, repérer la différence de traitement, rechercher une justification prévue et proportionnée. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un cabinet d'avocats fictif de l'État X veut représenter des clients devant les juridictions de l'État Y de façon régulière, puis envisage d'y ouvrir un bureau. L'ordre des avocats de l'État Y soutient que seuls ses membres peuvent plaider devant ses juridictions. Déploie l'analyse complète : qualifications successives, points de droit communautaire, points de droit professionnel, issue raisonnable à construire.

✔ Corrigé
Première phase, les interventions régulières sans bureau : elles relèvent de la libre prestation de services. Le cabinet reste établi dans l'État X et intervient ponctuellement dans l'État Y ; le droit communautaire des libertés plaide pour la possibilité de prester, les règles de l'État d'accueil devant rester limitées et justifiées. Deuxième phase, l'ouverture du bureau : on bascule dans le droit d'établissement, avec une présence durable et stable, donc une soumission beaucoup plus complète aux règles professionnelles de l'État Y, dont l'inscription à son barreau. Le point de droit professionnel est le plus délicat : la plaidoirie engage la connaissance des procédures locales, la déontologie et la protection du justiciable, ce qui explique que les professions juridiques soient traditionnellement les plus encadrées dans tous les systèmes d'intégration. L'issue raisonnable à construire n'est ni l'ouverture sans condition ni la fermeture totale : reconnaissance du diplôme et des qualifications selon les mécanismes d'équivalence, inscription ou collaboration avec un membre du barreau local pour les actes réservés, et recours motivé en cas de refus disproportionné. Le dossier illustre la tension permanente des leçons 4 et 7 : les libertés communautaires ouvrent, les professions réglementées filtrent, l'harmonisation rapproche progressivement les deux logiques. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Une minoterie fictive de l'État X expédie vers l'État Y un lot de farine d'une valeur déclarée de 1 200 000 francs. La douane de destination refuse l'origine communautaire et applique le tarif extérieur, au taux d'exercice de 10 % — taux inventé pour ce calcul d'école, sans rapport avec un tarif officiel. 1) Calcule le droit perçu. 2) La minoterie fait établir que la farine provient de céréales récoltées dans la Communauté et moulues dans l'État X : quel critère d'origine plaide en sa faveur, et quelle serait la conséquence financière si la franchise est finalement reconnue ?

✔ Corrigé

1) Calcul d'exercice, sur des données entièrement fictives : 1 200 000 x 10 % = 120 000 francs de droits perçus, la cargaison étant traitée comme un produit d'origine tierce. 2) Le critère qui plaide pour la minoterie est celui des produits entièrement obtenus dans la Communauté, prolongé par la transformation : des céréales récoltées sur le territoire communautaire, puis moulues dans un État membre, donnent un produit dont l'origine communautaire se défend solidement, sous réserve de le prouver — certificat d'origine et documents de traçabilité de la récolte et de la mouture. Si l'origine est finalement reconnue, la franchise s'applique : le droit de 120 000 francs n'aurait pas dû être perçu et sa restitution peut être demandée selon les procédures douanières applicables. La leçon pratique rejoint celle de la leçon 3 : dans une union douanière, la preuve de l'origine vaut de l'argent, et elle se prépare avant l'expédition, pas à la frontière. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter les traités et textes communautaires en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le principe de primauté du droit communautaire signifie que…

A) La norme nationale l'emporte toujours sur la norme communautaire

B) La norme communautaire l'emporte sur la norme nationale contraire, antérieure ou postérieure

C) Les États peuvent suspendre les traités quand ils le souhaitent

2. Dans l'espace CEDEAO, le droit d'entrée du citoyen de la Communauté se caractérise par…

A) L'obligation d'obtenir un visa avant tout déplacement

B) L'interdiction de tout contrôle d'identité aux frontières

C) L'absence de visa préalable, avec présentation d'un document de voyage reconnu

3. Ce qui distingue une union douanière d'une zone de libre-échange, c'est…

A) L'adoption d'un tarif extérieur commun envers les États tiers

B) La suppression de toutes les frontières administratives

C) L'existence d'une monnaie unique

4. L'effet direct d'une norme communautaire signifie que…

A) Elle doit toujours être transposée par une loi nationale

B) Le particulier peut l'invoquer devant son juge national

C) Elle ne concerne que les relations entre États

5. La saisine de la Cour de justice de la CEDEAO par un particulier en matière de droits de l'homme…

A) Est ouverte directement, sans épuisement préalable des voies de recours internes

B) Suppose d'avoir d'abord saisi toutes les juridictions nationales jusqu'au sommet

C) Est réservée aux seuls États membres

6. Dans le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'UEMOA, l'office de la Cour est de…

A) Juger le litige à la place du juge national

B) Casser la décision du juge national

C) Répondre sur l'interprétation du texte communautaire, le juge national tranchant ensuite le litige

7. Une directive communautaire se reconnaît à ce qu'elle…

A) S'applique toujours directement sans mesure nationale

B) Lie les États quant au résultat à atteindre en leur laissant le choix des moyens

C) Ne peut concerner que les entreprises

8. La CCJA, juridiction de l'OHADA, se distingue principalement par sa fonction de…

A) Juge des droits de l'homme accessible aux particuliers

B) Juge du contentieux de la concurrence

C) Juge de cassation sur les décisions nationales appliquant les Actes uniformes

9. Les règles d'origine, dans une union douanière, servent d'abord à…

A) Empêcher la déviation de trafic en réservant la franchise aux produits réellement originaires de la Communauté

B) Fixer les taux du tarif extérieur commun

C) Délivrer les documents de voyage des commerçants

10. Un professionnel qui intervient de manière ponctuelle dans un autre État membre, sans s'y installer, relève en principe de…

A) Du droit d'établissement

B) De la libre prestation de services

C) D'aucune liberté communautaire

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La primauté assure l'application uniforme de la règle commune : sans elle, chaque État pourrait défaire le marché commun par une loi interne.

2. Réponse C — Entrée, résidence et établissement sont trois étapes distinctes : l'entrée se fait sans visa préalable, mais le voyageur doit justifier de son identité et de sa qualité de citoyen de la Communauté.

3. Réponse A — La zone de libre-échange libère les échanges internes en laissant à chacun son tarif extérieur ; l'union douanière ajoute le tarif extérieur commun et une politique commerciale commune.

4. Réponse B — Applicabilité immédiate et effet direct sont voisins mais distincts : le second suppose une norme claire et inconditionnelle que le justiciable peut invoquer directement.

5. Réponse A — C'est le trait distinctif de cette compétence : le particulier victime d'une violation peut saisir directement la Cour communautaire.

6. Réponse C — Le renvoi préjudiciel est un dialogue : la Cour dit le droit, le juge national dit le litige. La cassation est la technique de la CCJA, pas celle de la Cour de l'UEMOA.

7. Réponse B — La directive suppose une transposition nationale ; le règlement, lui, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable.

8. Réponse C — La CCJA assure l'interprétation uniforme du droit des affaires harmonisé en statuant en cassation, et elle intervient aussi en matière d'arbitrage (cours DRO-L3-04).

9. Réponse A — Sans règles d'origine, les produits tiers entreraient par l'État au tarif le plus faible puis circuleraient partout en franchise : le tarif commun perdrait sa substance.

10. Réponse B — Le critère est la présence durable et stable : durable, c'est l'établissement ; ponctuelle ou à distance, c'est la prestation de services.

Résumé — les notions importantes

• Le droit communautaire ouest-africain est un ordre juridique propre, fondé sur deux principes : la primauté de la norme commune et son applicabilité directe dans les États membres.

• Dans la CEDEAO, la libre circulation des personnes suit trois étapes — entrée sans visa préalable, résidence, établissement — réelles mais documentées, limitées par l'ordre public et par l'écart entre textes et pratiques.

• L'union douanière combine franchise interne pour les produits originaires, tarif extérieur commun pour les produits tiers et règles d'origine contre la déviation de trafic.

• L'établissement est une présence durable ouverte par le traitement national ; la prestation de services est temporaire ou à distance ; la reconnaissance des diplômes est le point dur des deux libertés.

• La Cour de justice de la CEDEAO interprète le droit communautaire, connaît des manquements et peut être saisie directement par les particuliers en matière de droits de l'homme, sans épuisement préalable des recours internes.

• La Cour de justice de l'UEMOA garantit l'interprétation uniforme du droit de l'Union — manquements, légalité des actes, concurrence — et répond aux juges nationaux par le renvoi préjudiciel, sans juger leurs litiges.

• L'harmonisation dans l'UEMOA repose sur des actes aux effets gradués — règlement directement applicable, directive à transposer, décision ciblée, recommandation — dont la transposition fidèle est le maillon fragile.

• OHADA, UEMOA et CEDEAO convergent par leurs principes mais gardent leurs champs et leurs juges : devant un dossier mixte, on découpe en questions et on rattache chacune à son ordre.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Les politiques d'intégration régionale (Commerce International)

Chaîne : Performance Éducation · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un cours général sur les formes de l'intégration régionale — zone de libre-échange, union douanière, marché commun — et sur ce qui les distingue. Il fournit la grille de lecture idéale pour situer l'UEMOA et la CEDEAO avant d'entrer dans les principes de la leçon 1.

https://www.youtube.com/watch?v=UPcH9AxEs3I

Leçon 2 — Parole d'intégration : libre circulation des personnes et des biens dans l' espace CEDEAO.

Chaîne : BIPIA TV · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une émission consacrée à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO : les acquis revendiqués par les textes et les difficultés pratiques rencontrées par les usagers. Elle illustre directement le contraste, central dans la leçon 2, entre les droits proclamés et leur effectivité aux frontières.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-50QmE4jII

Leçon 6 — Mali: la cour de justice de l'Uemoa milite pour une appropriation du droit communautaire

Chaîne : Le360 · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un reportage sur une action de sensibilisation menée par la Cour de justice de l'UEMOA pour faire connaître le droit communautaire aux praticiens et au public. Il montre l'autre visage du rôle de la Cour étudiée à la leçon 6 : au-delà du contentieux, diffuser une culture commune du droit de l'Union.

https://www.youtube.com/watch?v=6naASy8-ieg

Leçon 7 — La contribution du Comité Interparlementaire de l'UEMOA au processus de l'intégration régionale

Chaîne : UEMOA Officiel · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une vidéo de la chaîne institutionnelle de l'UEMOA sur le rôle de son organe interparlementaire dans le processus d'intégration. Elle éclaire la dimension parlementaire du suivi des textes communautaires et de leur réception dans les États, en appui de la leçon 7 sur l'harmonisation.

https://www.youtube.com/watch?v=joCEVWR58Hg

Leçon 8 — Ndiaw Diouf | L'évaluation de l'application du droit Ohada (EXTRAIT 1)

Chaîne : Cairn info · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Un entretien d'universitaire, spécialiste du droit des affaires africain, sur l'application concrète du droit OHADA dans les États parties. Il nourrit la comparaison de la leçon 8 : la logique d'uniformisation de l'OHADA éclaire, par ressemblance et par contraste, celle de l'harmonisation dans l'UEMOA.

https://www.youtube.com/watch?v=QSwbnoz8d3g

Sources et références

• Traité et protocoles de l'UEMOA, textes publiés par la Commission de l'UEMOA — www.uemoa.int : la référence de base, à consulter dans leur version en vigueur (droit originaire, actes des organes, jurisprudence de la Cour de justice).

• Traité révisé et protocoles de la CEDEAO, textes publiés par la Commission de la CEDEAO — www.ecowas.int : libre circulation, union douanière en construction et textes relatifs à la Cour de justice de la Communauté.

• Traité OHADA et Actes uniformes, publiés par le Secrétariat permanent de l'OHADA — www.ohada.org : le pôle « droit des affaires » de la cartographie de la leçon 8.

• Manuels et cours universitaires de droit communautaire et de droit de l'intégration africaine, disponibles dans les bibliothèques universitaires francophones — demande les références à jour à la bibliothèque de l'IAM.

• Renvois internes à la filière : DRO-L3-04 (Arbitrage et CCJA), DRO-L3-14 (Droit de la concurrence), DRO-L2-21 (Organisations internationales africaines) et DRO-L2-08 (Professions juridiques et judiciaires).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !